

Екземпляр
ТОВ „Хюррем“

Договір № 01/12/2024-1
суборенди частини комплексу будівель

м. Київ

01 грудня 2024р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Хюррем» (надалі - **ОРЕНДАР**), в особі директора Шевченко Людмили Миколаївни, яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САМОЙЛЕНКО»** (надалі – **СУБОРЕНДАР**), в особі директора Петросяна Месропа Абеловича, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, уклали даний Договір суборенди комплексу будівель № 01/12/24-1 від 01 грудня 2024р. (надалі – Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором ОРЕНДАР зобов'язується передати СУБОРЕНДАРЕВІ в строкове платне користування (суборенду) **частину комплексу будівель а саме: частину нежитлового приміщення Будівлі консервного цеху** розташованого за адресою: 26200, Кіровоградська область, Новоукраїнський район, місто Мала Виска, вулиця Новомиргородське Шосе, будинок 6, площею **325 м²** (далі – нежитлове приміщення / приміщення / майно) включаючи прилеглу територію для обслуговування суборендованого приміщення, а СУБОРЕНДАР зобов'язується прийняти суборендоване майно, своєчасно сплачувати орендну плату та після припинення дії цього Договору повернути суборендоване майно ОРЕНДАРИЮ в належному стані з урахуванням природного зносу.

1.2. Частина нежитлового приміщення, що надається в суборенду, використовується ОРЕНДАРЕМ відповідно до Договору оренди компелксу будівель № 19/07-01 від 19 липня 2022 року, відповідно до якого, ОРЕНДАР має право передавати в суборенду приміщення, вказане в п.1.1 даного Договору, без погодження з Орендодавцем.

1.3. Суборендоване приміщення надається для використання СУБОРЕНДАРЕМ у підприємницькій діяльності.

1.3.1. СУБОРЕНДАР самостійно визначає напрями використання суборендованого приміщення.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. СУБОРЕНДАР ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:

2.1.1. Використовувати суборендоване майно згідно з призначенням, зазначеним у п. 1.3 даного Договору.

2.1.2. Дотримуватись санітарних, протипожежних та інших обов'язкових вимог при експлуатації суборендованого майна.

2.1.3. Утримувати суборендоване майно в належному стані.

2.1.4. Своєчасно і в повному обсязі вносити суборендну плату на умовах визначених в розділі 3 цього Договору.

2.1.5. Після припинення Договору повернути суборендоване майно ОРЕНДАРИЮ в належному стані з урахуванням природного зносу.

2.2. ОРЕНДАР ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:

2.2.1. До укладення Договору повідомити СУБОРЕНДАРЕВІ усі істотні обставини та інформацію, що стосується приміщення і може вплинути на волевиявлення СУБОРЕНДАРЯ щодо укладення цього Договору.

2.2.2. Передати приміщення СУБОРЕНДАРЕВІ в день укладення даного Договору в належному стані.

А) Суборендоване приміщення було оглянуте СУБОРЕНДАРЕМ особисто до підписання цього Договору.

Б) Істотних недоліків, які перешкождали б використовувати суборендоване приміщення за призначенням, під час його огляду не виявлено.

В) Передача суборендованого приміщення оформляється актом приймання-передачі, який підписується повноважними представниками Сторін в двох примірниках, по одному примірнику для кожної Сторони.

2.2.3. Не чинити перешкод СУБОРЕНДАРИЮ в користуванні суборендованим майном.

2.2.4. Не втручатися в господарську діяльність СУБОРЕНДАРЯ.

2.2.5. Приймати від СУБОРЕНДАРЯ суборендну плату в строки і на умовах, визначених цим Договором.

2.2.6. Не передавати суборендоване приміщення у заставу без згоди СУБОРЕНДАРЯ.

2.3. СУБОРЕНДАР МАЄ ПРАВО:

2.3.1. Самостійно визначати обсяги виробництва, продажу продукції, товарну номенклатуру, цінову політику та інші умови здійснення власної господарської діяльності в суборендованому приміщенні.

2.3.2. Пристосовувати суборендоване приміщення для потреб власної господарської діяльності.

2.3.3. СУБОРЕНДАР має переважне право на продовження цього Договору у випадку його припинення.

2.4. ОРЕНДАР свідчить, що:

2.4.1. незастережених недоліків, які значно знижують цінність або можливість використання за цільовим призначенням зазначеного в цьому Договорі суборендоване приміщення, немає;

2.4.2. від СУБОРЕНДАРЯ не приховано обставин, які мають істотне значення для цього Договору;

2.4.3. усі інженерні комунікації, котрі знаходяться в приміщенні, перебувають в робочому стані і функціонують за призначенням;

2.4.4. до укладення цього Договору приміщення іншим особам не відчужено;

2.4.5. приміщення під заборону (арештом) та/або в заставі, податковій заставі не перебуває;

2.4.6. приміщення як внесок до статутного капіталу юридичних осіб не передане;

2.4.7. щодо приміщення відсутні судові спори;

2.4.8. внаслідок укладення цього Договору не буде порушено прав та законних інтересів інших осіб;

2.4.9. суборендоване приміщення не надане в користування іншим суборендарям;

2.4.10. обтяжень, а також будь-яких прав у третіх осіб щодо суборенованого приміщення немає;

2.4.11. даний Договір не укладається під впливом тяжкої для ОРЕНДАРЯ обставини.

2.5. Сторони підтверджують, що:

2.5.1. вони не визнані недієздатними чи обмежено дієздатними;

2.5.2. укладення Договору відповідає їх інтересам;

2.5.3. волевиявлення є вільним, усвідомленим і відповідає їх внутрішній волі;

2.5.4. умови Договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості Сторін;

2.5.5. Договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені у ньому;

2.5.6. у тексті цього Договору зафіксовано усі істотні умови, що стосуються суборенди приміщення.

2.5.7. Будь-які попередні домовленості, які мали місце до укладення цього Договору і не відображені у його тексті, після підписання Договору не матимуть юридичної сили.

3. ОРЕНДНА ПЛАТА

3.1. СУБОРЕНДАР за користування суборендованим майном сплачує ОРЕНДАРЮ суборендну плату.

3.1.1. Розмір орендної плати за користування суборендованим згідно даного Договору майном становить **580 340 (п'ятсот вісімдесят тисяч триста сорок) гривень 00 копійок за 15 (п'ятнадцять) днів, без ПДВ.**

3.2. Орендна плата, вказана в п. 3.1.1. Договору, сплачується СУБОРЕНДАРЕМ до 20 числа місяця наступного за розрахунковим, незалежно від результатів господарської діяльності СУБОРЕНДАРЯ.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. СУБОРЕНДАР відшкодовує збитки, завдані ОРЕНДАРЮ внаслідок пошкодження суборенованого майна шляхом приведення пошкодженого майна в попередній стан або відшкодування вартості приведення суборенованого майна в попередній стан.

4.2. Сторони звільняються від відповідальності по відшкодуванню збитків, що сталися внаслідок дії обставин непереборної сили.

4.3. У разі прострочення сплати суборендної плати СУБОРЕНДАР зобов'язується сплатити пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожний день прострочення.

5. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Дія Договору припиняється у разі:

5.1.1. Пошкодження СУБОРЕНДАРЕМ суборендованого майна, яке унеможливило його подальше використання за призначенням.

5.1.2. Відчуження приміщення, що є предметом цього Договору.

5.1.3. Ліквідації СУБОРЕНДАРЯ або ОРЕНДАРЯ.

5.2. При припиненні договору СУБОРЕНДАР зобов'язується протягом одного місяця передати ОРЕНДАРЮ суборендоване майно в належному стані з урахуванням природного зносу.

5.5.1. Про передачу приміщення складається Акт приймання-передачі.

6. ДІЯ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір укладається Сторонами на **15 (п'ятнадцять) календарних днів** строком до **15 грудня 2024 року** включно та вступає в силу з дня його підписання Сторонами.

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Всі спори щодо виконання або припинення цього Договору, не врегульовані в результаті переговорів Сторін, вирішуються у судовому порядку згідно чинного законодавства України.

7.2. Сторони вправі в період дії цього Договору вносити в нього зміни.

7.2.1. Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткової угоди та набирають чинності з моменту належного її оформлення.

7.3. СУБОРЕНДАР є платником податку на прибуток на загальних підставах і платником податку на додану вартість.

7.4. ОРЕНДАР є платником податку на прибуток на загальних підставах і платником податку на додану вартість.

7.5. Цей Договір складений в двох оригінальних примірниках, по одному для кожної Сторони.

8. РЕКВІЗИТИ. ПІДПИСИ СТОРІН:

ОРЕНДАР

ТОВ "ХІОРРЕМ"

Адреса місцезнаходження юридичної особи:
Україна, 02161, м. Київ, вул. Братиславська,
буд. 52-А, кв. (Офіс) 219,
фактична адреса: 26200, Україна,
Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н м.
Мала Виска, вул. Челюскіна, буд. 1
р/р UA283282090000026005010045611
в АТ "Південний", МФО 328209
Код ЄДРПОУ 38852547, ІПН 388525411239
Тел. 095 340 6229
платник податку на прибуток на загальній
системі оподаткування

Директор



Григорина ШЕВЧЕНКО

СУБОРЕНДАР

ТОВ «САМОЙЛЕНКО»

Адреса місцезнаходження юридичної особи:
Україна, Кіровоградська обл., Кропивницький
р-н, с. Рошаївка, вул. Центральна, буд. 52Б.
Код ЄДРПОУ 45149760
IBAN: UA533234750000026009300753217
в АТ «Державний Ощадний банк України»
МФО 323475
ІПН 451497611013
Тел. 099-2926192, 095-7325131
Електронна пошта: tovsam2023@ukr.net

Директор



Месроп ПЕТРОСЯН



1890

1890

1890



А К Т
приймання-передачі в суборенду
частини комплексу будівель

м. Мала Виска

«01» грудня 2024 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Хюррем» (надалі - **ОРЕНДАР**), в особі директора Шевченко Людмили Миколаївни, яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САМОЙЛЕНКО»** (надалі – **СУБОРЕНДАР**), в особі директора Петросяна Месропа Абеловича, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, на підставі Договору суборенди комплексу будівель № 01/12/24-1 від 01 грудня 2024р. (надалі – Договір) склали цей Акт приймання-передачі в суборенду частини комплексу будівель (далі – Акт) про наступне:

1. **ОРЕНДАР** передає, а **СУБОРЕНДАР** приймає в строкове платне користування (суборенду) **частину комплексу будівель а саме: частину нежитлового приміщення Будівлі консервного цеху** розташованого за адресою: 26200, Кіровоградська область, Новоукраїнський район, місто Мала Виска, вулиця Новомиргородське Шосе, будинок 6, площею **325 м²** включаючи прилеглу територію для обслуговування суборенованого приміщення.

2. Акт складено у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу.

3. Цей Акт є невід'ємною частиною Договору суборенди комплексу будівель № 01/12/24-1 від 01 грудня 2024р.

ОРЕНДАР

ТОВ "ХЮРРЕМ"

Адреса місцезнаходження юридичної особи:
Україна, 02161, м. Київ, вул. Братиславська,
буд. 52- А, кв. (Офіс) 219,
фактична адреса: 26200, Україна,
Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н
м. Мала Виска, вул. Челюскіна, буд. 1
р/р UA283282090000026005010045611
в АТ "Південний", МФО 328209
Код ЄДРПОУ 38852547, ІПН 388525411239
Тел. 095-3406229
платник податку на прибуток на загальній
системі оподаткування

Директор



Людмила ШЕВЧЕНКО

СУБОРЕНДАР

ТОВ «САМОЙЛЕНКО»

Адреса місцезнаходження юридичної особи:
Україна, Кіровоградська обл., Кропивницький
р-н, с. Рошаківка, вул. Центральна, буд. 52Б.
Код ЄДРПОУ 45149760
ІВАН: UA533234750000026009300753217
в АТ «Державний Ощадний банк України»
МФО 323475
ІПН 451497611013
Тел. 099-2926192, 095-7325131
Електронна пошта: tovsam2023@ukr.net

Директор



Месроп ПЕТРОСЯН

